

مقرر
٢٠٢٤

كلية الشريعة والقانون
قسم الشريعة الإسلامية
الفرق الأولى



التلخيص في فقه المقارن

من الكتاب:

المغني لابن قدامة (العبادات)

Donate Here:



MALAYSIA NATIONAL QR

الإعداد والترتيب: الطالب بجامعة الأزهر

سدان أحمد سلطان الصباحي الماليزي

بسم الله الرحمن الرحيم

التطهير بالدباغ:

دباغة الجلود هي: معالجة الجلد وتليينه بالقرظ ونحوه ليحول ما به من النتن والرائحة الكريهة.

القرظ هو: نبات ذو رائحة طيبة يستخدم في دباغة الجلود أو عشب من ثمار الشجر.

سبب الخلاف

تعارض الآثار الواردة في ذلك.

١. أنه ﷺ مر بميتة، فقال: (هلا انتفعتم بجلدها).
٢. منع الانتفاع بها مطلقا - أن رسول الله ﷺ كتب (ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
٣. أنه ﷺ قال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

❖ لا خلاف: في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ

❖ أما بعد الدبغ فقد اختلف الفقهاء في طهارته إلى سبعة مذاهب:

الحنفية والإباضية.	مالك في رواية، والمشهور عند أحمد.	رواية عن مالك.	الشافعي	أحمد في رواية ٢.	الظاهرية وأبي يوسف	الزهري.
يطهر الجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير	لا يطهر شيئاً	يطهر كل جلود الميتة بما فيها جلد الكلب والخنزير (ظاهرها دون باطنها)	يطهر كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما	يطهر ما كان طاهراً حال الحياة	يطهر جميع الميتة بما فيها الكلب والخنزير طاهراً وباطناً	ينتفع بلا دباغ
١- قول رسول ﷺ: (أَيُّهَا إِيَّاهُ دَبِغْ فَقَدْ طَهَرَ). ٢- أن النبي أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت.	قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾. كتب النبي إلى جهينة: "وإني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب"	<u>الحديث</u> - (أَيُّهَا إِيَّاهُ دَبِغْ فَقَدْ طَهَرَ). - أن النبي: (أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت).	- استدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الأول - قول ﷺ (هَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهُ فَدَبِغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ...)	- (أَن رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ) - أن النبي الأمر أن ينتفع بجلود الميتة	- (أَيُّهَا إِيَّاهُ دَبِغْ فَقَدْ طَهَرَ). - أن النبي الأمر أن ينتفع بجلود الميتة	(أن النبي مر بشاة ميتة، فقال: هَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِيَّاهُ؟ قالوا: إِيَّاهُ مَيْتَةٌ، قَالَ: إِيَّاهُ حَرَّمَ أَكْلَهَا)
دل الحديثان على طهارة جلد الميتة بالدبغ- وأن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ.	أن هذا حديث عام وأحاديث التطهير خاصة، فيبني العام على الخاص.	أن هذه الأحاديث عامة في طهارة الظاهر والباطن، وأن ما طهر ظاهره طهر باطنه.	دلت الأحاديث على طهارة جلد الميتة بالدباغ طاهراً وباطناً - عدا الخنزير للنص على نجاسته.	دل الحديث على أن الدباغ لا يطهر جلد غير مأكول اللحم؛ لأنه لو كان يطهره لم ينه عن افتراشها مطلقاً.	الأحاديث المثبتة للتطهير بالدباغ. فلم ير فيها التفرقة بين الكلب والخنزير وغيرها من سائر الحيوانات	دل الحديث على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وهو عموم، ولم يقيد الانتفاع.
١. أن نجاسة الميتة تُزال بالدباغ فطهر كالثوب النجس إذا غسل. ٢. أن العادة جارية بين المسلمين لبس جلد الثعلب	أن الجلد جزء من الميتة، فلم يطهر بالدبغ كاللحم.	فإن الدباغ إنما يؤثر في الظاهر.	الحياة سبب لطهارة الجملة، والدباغ إنما يطهر الجلد، فإذا كانت الحياة لا تطهر الكلب والخنزير فالدباغ أولى.	أن الدبغ أحد المطهرين للجلد، فلم يؤثر في غير مأكول كالذبج.		= قال النووي: إنه وجه شاذ لا تعريج عليه ولا التفات إليه

أدلتهم

مناقشة
و. دلالة

المعقول

الرأي الراجح

هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من جمهور الفقهاء القائلون بجواز تطهير جلد الميتة بالدبغ عدا الكلب والخنزير.

١. لصراحة الأدلة
٢. ولأن العادة جرت بين المسلمين منذ عهد الصحابة لبس جلد الثعلب والسنور وغيرها، فكان ذلك دليلاً على طهارتها بالدباغ، والله أعلم.

طهارة المني:

المني لغة: ماء الرجل، وفيه قول: إنه ماء الرجل والمرأة، واصطلاحاً: مني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض.

سبب الخلاف

يرجع إلى شيئين:

- ١ - اضطراب الرواية في حديث عائشة، وذلك أن في بعضها "كنت أغسل ثوب رسول الله من المني، فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء" وفي بعضها "أفركه من ثوب رسول الله" وفي بعضها "فيصلي فيه".
- ٢ - تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بمحروج الفضلات الطاهرة كاللبن.

آراء الفقهاء في طهارة المني (مذهبين):

الشافعية وأحمد في المشهور عنه والظاهرية	الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية، والزيدية
أنه طاهر	أنه نجس ~ وجوب غسله ربطاً أو يابسا - وعند أبي حنيفة يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا.
- قالت عائشة: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله فركاً وهو يصلي فيه". - قال ﷺ: (إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخزقة أو إذخرة)	- قال النبي ﷺ لعائشة: "إذا رأيت المني في ثوبك فإن كان رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فحتيه". - قال النبي ﷺ: (...إنما يغسل الثوب من خمس: بول وغائط وقيء، ومنى، ودم)
الحديث ١: أن الواو، وأو الحال أي في حال صلاته، ولو كان نجساً لما صح شروعه في الصلاة معه. الحديث ٢: أنه شبه المني بالمخاط، والمخاط ليس بنجس كذا المني.	الحديث ١: أن مطلق الأمر في الحديث محمول على الوجوب، ولا يجب إلا إذا كان نجساً. الحديث ٢: أن ما يغسل الثوب منه لا محالة يكون نجساً؛ فدل على أن المني نجس.
	قد يحمل الغسل على الاستحباب لا الوجوب.
- فإنه بدء خلق آدمي وهو مكرم، فلا يكون أصله نجساً، ويكون طاهراً كالطين.	- فإنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول - ولأنه يمر من ممر النجس، فينجس بمجاورته. - وإذا كان المذي مبدءاً المني نجساً، فكيف بنهايته (المني). فيكون المني نجساً.

الرأي الراجح

هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه، القائل بطهارة المني؛ لأنه لو كان نجساً لما اكتفى النبي بالأمر بفركه ولأمر بغسل ما أصاب منه الثوب.

مسح الرأس:

❏ أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس هو أحد فروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. - أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه.

اسبب الخلاف

يرجع إلى الاشتراك الذي في حرف الباء في كلام العرب، مرة تكون زائدة ومرة تدل على التبويض - فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه.

آراء الفقهاء في مسح الرأس (ثلاثة مذاهب):

الشافعية	المالكية والحنابلة في المشهور	الحنفية
ما يقع عليه اسم المسح (أقله ثلاث شعرات)	جميع الرأس	مقدار الناصية، وهو ربع الرأس.
- قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ - روي (أن النبي ﷺ مسح بनावيته وعمامته). - روي عن أنس (رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة) -	- قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ - "أن رسول الله مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". - القياس: أن الوضوء كالتيميم.	- قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ - روي (أن النبي ﷺ مسح بनावيته وعمامته).
- أن الباء للتبويض. - دل الحديثان على عدم وجوب الاستيعاب، وأن الواجب ما يقع عليه اسم المسح.	- أن الباء للتبويض. - دل الحديث على أن النبي مسح الرأس كله. - قال تعالى في شأن التيمم ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، ويجب فيه استيعاب الوجه بالمسح بالاتفاق، فكذلك مسح الرأس.	- أن الباء للإصاق - فمعنى الآية "واسمحو أيديكم ملتصقة برؤوسكم". - ويستغرق غالباً: الربع، وهو مقدار الناصية. - أن فعل النبي صار بياناً لجمل الكتاب.

الأدلة

و.الدلالة

الرأي الراجح

❏ هو القائل بأن مسح الرأس يتحقق بما يقع عليه اسم المسح قل أو كثر. لقوة أدلتهم. - وما وجه إلبهم من اعتراض، فقد أمكن الرد عليه.

الترتيب:

- ❖ لا خلاف بين الفقهاء في فرضية تطهير أعضاء الوضوء (الوجه واليدين والرأس والرجلين)؛
- ❖ ولا خلاف بينهم أيضًا في أنه يشرع للمتوضئ أن يرتب بين أعضاء الوضوء على الوجه الذي ورد به النص،
- ❖ اختلفوا في فرضية هذا الترتيب، والمشهور عنهم في ذلك مذهبان:

سبب الخلاف

يرجع إلى اختلافهم في شيئين:

- ١ - الاشتراك الذي في واو العطف، مرة قد يعطف بما الأشياء المرتبة بعضها على بعض، ومرة وقد يعطف بما غير مرتبة، - فمن رأى أنها تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.
- ٢ - اختلافهم في فعله ﷺ هل هو محمول على الوجوب أو على الندب؟.

آراء الفقهاء في الترتيب (مذهبين):

الحنفية والمالكية	ذهب الشافعية والحنابلة في المشهور
أنه سنة - صح الوضوء بدونه	أن الترتيب واجب
- فقله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. ❖ أن مقتضى ظاهرها جواز الصلاة بمحصول تطهير الأعضاء المذكورة من غير شرط الترتيب - روي: (أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه). ❖ دل الحديث على أن الترتيب غير واجب؛ لأنه لو كان واجبا لما تركه رسول الله.	- فقله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. ❖ أن العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب، فلما بدأ الله بذكر الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل ذلك على الأمر بالترتيب. - أن النبي ﷺ قال: (ابدؤوا بما بدأ الله به) ❖ أن النبي أمرنا أن نبدأ بما بدأ به الله تعالى، وهذا يقتضي وجوب الترتيب بين أعضاء كما وردت به آية الوضوء.
قياس الوضوء على غسل الجنابة - لا يجب فيه الترتيب بين أعضاء الجسم عند الغسل كذا الوضوء	فقياس الوضوء على الصلاة. والصلاة لا بد فيها من الترتيب، فكذلك الوضوء.

الرأي الراجح

هو القائل بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. - استفاض من السنة في صفة وضوء النبي، ولو جاز ترك الترتيب لتركه النبي.

التدليك:

هو: إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه.

سبب الخلاف

- يرجع إلى اشتراك اسم الغسل (حيث إن الغسل يُطلق عند العرب على الطهر والغسل).
 - وذلك أن الأحاديث الواردة في صفة غسل النبي - ليس فيها ذكر التدليك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط.
 - وأما من غلب قياس الطهارة على الوضوء فقد أوجب التدليك.

آراء الفقهاء في التدليك (مذهبين):

المالكية في المشهور	جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة)	
فرض في الوضوء والغسل - وهو شرط في صحتهما. - يكون التدليك بباطن اليد فقط، لا بظاهرها.	ليس فرضاً من فروض الوضوء أو الغسل، وإنما هو مستحب. - لو أفاض الماء على جسده ولم يمرر يده على الموضع المراد تطهيره في الوضوء أو الغسل جاز وكفى. - وعند الحنفية: هو من آداب الوضوء.	
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾. - "الاغتسال" يعبر به العرب عن: إمرار اليد مع الماء على المغسول. - روي أن النبي ﷺ قال: (إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة). - دل الحديث الأمر بغسل الشعر وإنقاء البشرة، وذلك لا يكون إلا بالدلك.	ما روي عن عائشة لا أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. - روي أن النبي ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير). - الحديث ما جاء في صفة غسل رسول الله ﷺ ليس فيه ما يوجب الدلك.	الأدلة و الدلالة
فإن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيه كالتيمم.	فإنه غسل واجب، فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل الإناء من ولوغ الكلب أو كغسل النجاسة.	المعقول

الرأي الراجح

هو رأي جمهور الفقهاء - القائل بأن التدليك ليس فرضاً من فروض الوضوء أو الغسل، وأن التدليك سنة؛
 لأنه لو كان فرضاً لأمر به الله تعالى، ولبينه لنا رسول الله.

نواقض الوضوء:

المراد بها: مفسدات الوضوء التي تخرجه عن إرادة المقصود منه.

❏ ونواقض الوضوء منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، كالخارج المعتاد من السبيلين (البول والغائط والريح)، والنوم والغلبة على العقل بغير النوم.

❏ ومنها ما هو مختلف فيه بين الفقهاء.

❏ الخارج النجس من غير السبيلين هو ما خرج من غير السبيلين كالقيء والقلس والدم السائل من الجرح.

❁ آراء الفقهاء فيما يناقض به الوضوء (مذهبين):

المالكية والشافعية والظاهرية	الحنفية والحنابلة والزيدية والإباضية
الدم والقيح وكل ما خرج من غير السبيلين غير ناقض للوضوء	- هذه الأشياء ناقضة للوضوء.
- عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَزِدْ عَنْ غَسَلِ تَحَايِهِ.	- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيَتْ ثُوبَانِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
- دل على أن النبي لم يتوضأ من دم الحجامة، وهو خارج نجس من غير السبيلين.	- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ فَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ.
- قَالَ الْحَسَنُ: (مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جَرَاحَاتِهِمْ).	- أن النبي أمر بالوضوء من كل هذه الأشياء وهي من الخارج من غير السبيلين، دليل على أنها ناقضة له.
- روي عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مراراً وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.	- إجماع الصحابة: فقال ابن قدامة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم؛ فيكون إجماعاً.
-	- وأما المعقول: فإنه خارج يلحقه حكم التطهير، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل.

الأدلة
و
الدلالة

المعقول

❁ الراجح

هو رأي من قال بأن الدم السائل والقيء ناقضان للوضوء؛

❏ ذلك لضعف أدلة من قال بعدم نقض الوضوء. - وأما ما روي عن الحسن فهذا قول صحابي لا يقوى على معارضة النصوص الصحيحة.

حكم لمس المرأة:

اختلف الفقهاء في لمس الرجل للمرأة هل ينقض الوضوء أم لا، ولهم في ذلك سبعة آراء:

الشافعية	أبو حنيفة	مالك وعن أحمد	الظاهرية	الأوزاعي	ربيعة ومالك في رواية	ابن المنذر والماوردي
اللمس بلا حائل - ناقض للوضوء مطلقاً.	لا ينتقض الوضوء	انتقض الوضوء - إذا كان بشهوة. وإلا فلا.	انتقض الوضوء - إذا كان عمدًا. وإلا فلا.	انتقض الوضوء - باليد، وغيره لم ينقض.	انتقض الوضوء - بشهوة. وإن كان اللمس فوق حائل رقيق.	لم ينتقض الوضوء - إذا لمس الرجل من تحل له. وانتقض الوضوء - وإن لمس من تحرم عليه.
- ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ ■ اللمس في قوله تعالى يطلق على الجنس باليد وقد يكون بالجماع. - روي عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". - دل الحديث والأثر على أن لمس المرأة ينقض الوضوء	- ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ ■ أن المراد باللمس هو الجماع. - ما روي أن النبي كان يقبل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ■ دل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.	- ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ أن مقتضى الآية أن الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا تلذذ، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء. - ما روي عن عائشة لا أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنائز، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. ■ دل على أن لمس لا ينقض الوضوء ما دام من غير شهوة	- ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ أن قوله تعالى يقتضي القصد من اللامس.	بالقياس - لمس المرأة على لمس عضو الذكر، فكما أن لمس عضو الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان باليد، فكذلك إذا لمس المرأة باليد انتقض الوضوء.	وهو: أنه مباشرة بشهوة، فأشبهه مباشرة البشرة. ■ نوقش بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمساً.	-
اللمس يوجب الفدية على المحرم، فنقض الوضوء كالجماع.	أن مس أحد الزوجين صاحبهما مما يكثر وجوده، فلو جعل حدثاً لوقع الناس في حرج.	فاشترط في ترتيب الحكم عليها الشهوة، كمباشرة المحرم بالجماع.	-	-	-	-

يرجع إلى اشتراك اسم اللمس ﴿أَوْ لَمَسْتُمْ﴾ في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكنى به عن الجماع. ومنهم من اشترط في اللمس اللذة، ومنهم من لم يشترط فيه اللذة. - ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية.

هو ما قال به الإمام مالك ومن وافقه، القائل: بأن لمس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء؛  لأنه أوسط المذاهب.

يرجع إلى وجود حديثين متعارضين؛

- ١ - حديث بسرة أنها سمعت رسول الله يقول: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)، (أشهر الأحاديث) - حمل على الندب.
 - ٢ - المعارض له حديث طلق بن علي قال: (قدمنا على رسول الله، وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك). - نفي الوجوب - فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخاً لحديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه.
- ومن رأى أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال.

الحنفية، وبعض المالكية، وأحمد في الرواية ٢	جمهور الفقهاء - من المالكية الشافعية وإحدى الروایتين عن أحمد والظاهرية
لا ينتقض الوضوء مطلقاً	ينتقض الوضوء اتفق الشافعية والمالكية - بباطن الكف - سواء أكان اللمس بشهوة أم بدون شهوة، متعمداً أو لا. ❖ الشافعية - عموماً اللمس مطلقاً للذكر وغيره. المالكية - اللمس على الذكر فقط. الظاهرية - بالكف ظاهراً وباطناً - وغير الكف كالذراع عند تعمد. - على الذكر فقط.
❖ حديث عن سؤال البدوي: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال: (وهل هو إلا بضعة منك، أو قال بضعة منه). ❖ دل الحديث ظاهر الدلالة: أن مس الرجل ذكره لا ينتقض به الوضوء. <u>اعترض على استدلالهم:</u> ١. أن هذا الحديث ضعيف. ٢. إن صح الحديث فهو منسوخ بحديث بسرة. ❖ ما روى عن أبي ليلى قال: كنا عند النبي فأقبل الحسن يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زيبته. ❖ وجه الدلالة هذا الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينتقض الوضوء. <u>المعقول</u> ١ - أن مس الذكر ليس بمحدث بنفسه، ولا سبباً لوجود الحدث غالباً، فأشبهه مس الأنف. ٢ - أن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده، فلو جعل حدثاً أدى ذلك إلى الحرج. ❖ نقش: بأن قياس مس الذكر على سائر البدن لا يستقيم؛ لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر ...؛ ولأن الذكر تنور الشهوة بمسه غالباً بخلاف غيره.	❖ قول النبي ﷺ: (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ). ❖ قول النبي ﷺ: (من مس فرجه فليتوضأ). ❖ قول النبي ﷺ: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ). ❖ قول النبي ﷺ: (ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون...). ~ يدل هذا الحديث على نقض الوضوء بمس الذكر. ~ الدعاء بالشر على من يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب. <u>أدلة في اشتراط اللمس بباطن الكف دون ظاهرة (المالكية والشافعية)</u> ❖ قول النبي ﷺ: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء). ❖ قول النبي ﷺ: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ). <u>دليل القائلين بقصر النقض بالمس على الذكر (للرجل) فقط، (المالكية والحنابلة)</u> ❖ قول النبي ﷺ: (أما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) <u>دليل القائلين باشتراط العمد (الظاهرية)</u> قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى الجناح في الخطأ على ذلك، فلا يترتب على المس سهواً حكماً.

الأدلة
و
والدلالة

بأن مس فرج الآدمي ينتقض الوضوء هو الراجح. - وسواء كان المس ببطن الكف أم بغيره عملاً بعموم أدلة النقض.

❖ للحبطة ولقوة أدلته ووضوح دلالتها على ذلك.

القَهْقَهة في الصلاة.

القَهْقَهة: ما يكون مسموعًا له ولجيرانه. والضحك: ما يكون مسموعًا له دون جيرانه. والتبسم: هو ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه.

أجمع الفقهاء: الضحك إذا لم يكن فيه قَهْقَهة لا يبطل الوضوء، وعلى أن القَهْقَهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء.

اختلفوا في القَهْقَهة داخل الصلاة هل تنقض الوضوء أم لا إلى رأيين:

آراء الفقهاء في القَهْقَهة داخل الصلاة (مذهبين):

الحنفية	جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية)
تنقض الوضوء في كل صلاة (مطلقة)، وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود.	لا تنقض الوضوء، وإنما تنقض الصلاة فقط.
- روي أن النبي كان يصلي، فجاء أعرابي في عينيه سوء، فوقع في بثر عليها خصفة فضحك بعض من خلفه، فلما قضى النبي الصلاة قال: (من قَهْقَهه منكم فليعد الوضوء والصلاة، ومن تبسم فلا شيء عليه).	قول النبي ﷺ: (الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء).
- قول النبي ﷺ: (الضحك في الصلاة فرقة تبطل الوضوء والصلاة).	دل الحديث على أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الصلاة.
- دل الحديثان دلالة واضحة على أن القَهْقَهة تنقض الوضوء.	وأما المعقول:
وأما المعقول:	١ - أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة، فلم يبطله داخلها كالكلام.
	٢ - أنه ليس بحدث ولا يفضي إليه، فأشبهه سائر ما لا يبطل.
	٣ - لم يثبت في النقض الوضوء بالضحك شيء أصلا.
فإنما عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها الضحك كالصلاة.	

الأدلة
و
الدلالة

الرأي الراجح

هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء؛

لقوة أدلتهم، وخلوها عن المعارضة، وضعف أدلة المخالفين لهم.

نقض الوضوء بالنوم.

❁ فرق بين النوم والنعاس

- ❁ النوم: فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها، فحد النوم ما يزول به الاستشعار من القلب، مع استرخاء المفاصل - أما النعاس: فلا يغلب على العقل، وإنما تفتت فيه الحواس بغير سقوط.
- ❁ أجمع الفقهاء: على أن الوضوء ينتقض بزوال التمييز بسبب غير النوم، كالجنون والإغماء والسكر...
- ❁ اختلفوا: في زوال التمييز بسبب النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ ولهم في ذلك أقوال يمكن جمعها إلى ثلاثة أقوال:

❁ سبب الخلاف

يرجع إلى اختلاف الآثار الواردة.

- ❁ من أحاديث يوجب ظاهرها أن ليس في النوم وضوء كحديث ابن عباس: "أن النبي دخل على ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيته، ثم صلى ولم يتوضأ".
- ❁ من أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، كحديث صفوان أنه قال: "كنا في سفر مع النبي فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة". وكذلك ظاهر آية الوضوء في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ...﴾، أي إذا قمتم من النوم.
- ❁ فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع.
- ❁ - مذهب الترجيح: إما أسقط وجوب الوضوء، وإما أوجبه من قليله وكثيره.
- ❁ ومذهب الجمع: حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقط للوضوء على القليل، وهو مذهب الجمهور، والجمع أول من الترجيح.

❁ أقوال في نقض الوضوء بالنوم. (ثلاثة أقوال)

❁ ١. أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز	❁ ٢. الظاهرية
لا ينتقض بالنوم مطلقاً ❁ قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ ❁ أن الله تعالى ذكر نواقض الوضوء، ولم يذكر النوم. ❁ الحديث أنس، له قال: "رأيت أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة حتى إني أسمع لأحدهم غطيته، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون". ❁ عن أبي هريرة، قول النبي ﷺ: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح). ❁ ولو كان الوضوء ناقض لما أقر النبي أصحابه على الصلاة دون وضوء بعد. وأما المعقول: فإن من نام وهو متوضئ فقد تيقن الطهارة وشك في زوالها، واليقين لا يزول بالشك.	ينتقض بالنوم مطلقاً ❁ قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ ❁ أن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام للصلاة، وهذا متحقق في القائم، والأمر هنا للوجوب. ❁ الحديث عن علي، قول النبي ﷺ: (العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ). ❁ الحديث عن صفوان، قال: "كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم". ❁ دل الحديثان على أن النوم ناقض للوضوء. وأما المعقول: فقياس النوم على الإغماء بجامع زوال العقل في كل.

الأدلة
و
والدلالة

ينقض بالنوم في بعض الأحوال دون بعض:

الحنفية ☞ ينقض الوضوء - بنوم المضطجع والمتورك في الصلاة أو غيرها.

المالكية ☞ ينقض الوضوء - إذا كان ثقیلاً، وغير الثقیل لا ینقض.

الشافعية ☞ ينقض الوضوء - إن كان النوم على غير هيئة المتمكن.

الحنابلة ☞ ينقض الوضوء - بنوم كثير، كذا المضطجع مطلقاً.

أدلة الحنابلة	أدلة الشافعية	أدلة المالكية	أدلة الحنفية
■ الحديث عن أنس، قال: "كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون". ~ أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ■ الحديث عن ابن عباس قال: "لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله". ~ دل الحديث على اعتبار هيئة النائم، فإن كانت الاضطجاع، أو ما حكمها انتقض الوضوء، وإلا فلا. <u>وأما المعقول:</u> أن النوم في حالة اضطجاع يفضي إلى الحدث غالباً، ولا يشعر النائم بما يخرج حال النوم بخلاف اليسير.	■ الحديث عن علي، قال النبي ﷺ: "العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ". ■ الحديث عن صفوان قال: "كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". ~ دل الحديثين: أن النوم ليس حدثاً في عينه، وإنما هو دليل للخارج. <u>وأما المعقول:</u> ١- فإن النائم القاعد متحفظ؛ لاعتماده بمحل الحدث على الأرض، والراكم والساجد ينفرج محل الحدث منهما. ٢- أن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالباً.	■ الحديث عن أنس، قال: "كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون". ~ دل الحديث على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء. ~ كما أن خفق الرؤوس إنما يكون لهم في القليل لا الكثير. ■ الحديث عن أبي هريرة قال: "من استحق النوم فعليه الوضوء". ~ أن المعنى "أن من استحق" أن يسمى نائماً، وهذا يحمل على الكثير. <u>وأما المعقول:</u> فإنه مع الاستئصال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل.	■ الحديث عن ابن عباس: قول النبي ﷺ: (لا وضوء على من نام قاعداً، إنما الوضوء على من نام مضطجعا...). ~ دل الحديث على أن النوم لا يكون ناقضا إلا في حالة الاضطجاع. ■ قول النبي ﷺ: (إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبيدي روحه عندي وجسده في طاعتي). ~ أن النوم في الصلاة لو كان حدثاً لما كان جسد العبد في طاعة ولما سماه ساجداً؛ لأن السجود لا يكون إلا بطهارة. <u>وأما المعقول:</u> فإن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل يخلو عن خروج شيء عادة.

الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من أن النوم الثقيل ينقض الوضوء؛

لأنه مظنة خروج الحدث عادة. - وتحمل الأحاديث الواردة في عدم الانتفاض على النوم الخفيف.

أكل لحم الإبل:

اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجزور هل ينتقض الوضوء أم لا إلى ثلاثة مذاهب:

آراء الفقهاء في مسح الرأس (ثلاثة مذاهب):

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية	الحنابلة، والظاهرية	عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وجماعة من الصحابة
الوضوء لا ينتقض - بأكل لحم الجزور وما مسته النار	الوضوء ينتقض - بأكل لحم الجزور خاصة مطبوخاً أو نيناً	الوضوء ينتقض - بأكل ما مسته النار
الحديث عن ابن عباس: " أن النبي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ " . الحديث عن أبي رافع قال: "أشهد لكنت أشوي لرسول الله بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ " . ~ دل الحديثان على عدم نقض الوضوء بما مسته النار، سواء في ذلك لحم الإبل أم لحم الشاة. الحديث عن جابر قال: "كان" آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار " . ~ أن ما مسته النار غير ناقض للوضوء. وأما المعقول: ١ - أن الحدث هو خروج النجس حقيقة، أو ما هو سبب الخروج، ولم يوجد بأكل لحم الإبل. ٢ - إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام، فلحوم غيره أولى.	الحديث عن جابر أن رجلاً سأل رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مريض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مريض الإبل. قال: لا. الحديث عن البراء قال: سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مريض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة " . ~ دل الحديثان على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وعدم الوضوء من أكل لحوم الغنم.	الحديث عن عائشة: أن النبي قال: "توضؤوا مما مست النار" . الحديث عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله يقول: "الوضوء مما مست النار " . ~ دل الحديثان على وجوب الوضوء مما مست النار. مناقشة هذه الأدلة: نوقش الاستدلال بالأحاديث بأنها منسوخة بحديث جابر وغيره. وقد حمل بعض الفقهاء الأحاديث الدالة على الأمر الاستحباب لا الوجوب.

الأدلة

الرأي الراجح:

الراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم - بأن الوضوء ينتقض - بأكل لحم الجزور خاصة مطبوخاً أو نيناً.

لقوة أدلتهم، وإن كان جمهور الفقهاء على خلافه؛ لأن أحاديث الأمر بالوضوء خاصة وأحاديث ترك الوضوء عامة، والخاص يقدم على العام.

في حقيقة التيمم

حقيقة التيمم:

التيمم لغة: القصد. واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة.

مشروعية التيمم:

- ١ - فقله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
- ٢ - روي عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً، فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل
- ٣ - قد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة.

أسباب التيمم:

لا تخرج عن: العجز عن استعمال الماء:

- ١ - وفقد الماء قد يكون حسا
- ٢ - وخوف استعمال الماء لمرض كجرح، أو برد شديد.

هل التيمم مبيح أم رافع؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

الحنفية، وقول للمالكية، والظاهرية	جمهور المالكية، والشافعية والحنابلة.
التيمم رافع للحدث	التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة
❖ قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ~ دلت الآية على أن التيمم طهارة، إذن فهو رافع للحدث. ❖ أن التيمم شهرة كالوضوء والغسل، فهو رافع للحدث بنوعيه مثلهما. ❖ قول النبي ﷺ: (التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث). ~ فقد سمى النبي التيمم وضوءاً، والوضوء مزيل للحدث. ❖ قوله ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"، والطهور اسم للمطهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم.	❖ أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنباً، أو محدثاً. ولو كان التيمم يرفع الحدث لاستوى الجميع؛ لاستوائهم في الوجدان. ❖ أنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة.

الرأي الراجح

ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائلون بأن التيمم طهارة ترفع الحدث؛

لأن التيمم بدل عن الوضوء عند فقد الماء، أو تعذر استعماله، لمرض، أو خوف أو برد، فيثبت للبدل الحكم المبدل؛

لقوله ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت)، - فمعنى الطهور: أي مطهرة، أي رافعة للحدث.

ما يستباح بالتيمم من الصلاة:

اختلف الفقهاء فيما يستباح بالتيمم الواحد من الصلاة إلى مذهبيين:

الحنفية، والحنابلة (المعتمد)، والظاهرية	المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية، والزيدية
يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات، فيصلّي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين ما لم يحدث.	لا يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة
الحديث عن أبي هريرة قال ﷺ: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليبتق الله وليمسحه بشرته).	قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فغسلوا وجوهكم.... فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
~ أن النبي جعل التراب طهورًا يبيح الصلاة، كالماء عند عدمه.	~ أن الآية الكريمة اقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، فدلّت السنة على جواز صلوات بوضوء، فبقي التيمم على مقتضاه.
روي عن سعيد بن المسيب: صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث، وهو بمنزلة الماء.	روي عن ابن عباس قال: "من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى".
~ دل الأثر على جواز الصلاة بتيمم واحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث.	روي عن ابن عمر قال: "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث".
<u>وأما المعقول:</u>	~ دل الأثران على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه إلا فريضة واحدة.
١ - قياس التيمم على الوضوء، فكما يجوز أن يصلي بالوضوء أكثر من فريضة فكذلك التيمم.	<u>أما المعقول:</u>
٢ - قياس التيمم لصلاة الفرض على الجمع بين النوافل؛ لأن جميع ما يشترط للفرائض يشترط للنوافل.	١ - أهما صلاتان مكتوبتان فلا تباحان بطهارة ضرورة، كصلائي وقتين في حق المستحاضة.
٣ - قياس التيمم على مسح الخف، فكما يجوز لماسح الخف أن يصلي به أكثر من فرض، فكذلك المتيمم.	٢ - أهما طهارة ضرورة، فلا يباح بها إلا قدر الضرورة.
٤ - أن الحدث الواحد لا يوجب طهارتين.	

الرأي الراجح

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة والظاهرية: القائلون بأنه يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات ما دام لم يحدث؛

لأن التيمم لكل صلاة من غير حدث فيه من الحرج ما فيه، والتيمم شرع لرفع الحرج.

حكم المسح على الجوارب.

❁ سبب الخلاف

يرجع إلى:

- ١ - اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه أنه مسح على الجواربين والتعلين.
- ٢ - واختلافهم في قياس غير الخف على الخف أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها،
لأن فمّن لم يصح عنده الحديث، ولم ير القياس على الخف، قصر المسح عليه. ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوارب.

❁ آراء الفقهاء فيها (ثلاثة مذاهب):

الشافعية، والحنابلة، جمهور الصحابة والتابعين، أبو يوسف	أبو حنيفة	
يجوز المسح على الجوارب إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه	لا يجوز المسح على الجوارب - إلا إذا كان متعلين أو مجلدين	لا يجوز المسح على الجوارب - إلا إذا كان من فوقهما ومن تحتها جلد
الحديث عن المغيرة بن شعبة: "أن رسول الله توضعاً ومسح على الجواربين والتعلين". الحديث عن أبي موسى الأشعري: "أن النبي توضعاً ومسح على الجواربين والتعلين". ~ دل الحديثان على جواز المسح على الجوارب لفعله ﷺ ذلك. المعقول ١ - أنه سائر محل الفرض يثبت في القدم، فجاز المسح عليه كالنعل. ٢ - أن جواز المسح على الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجوارب.	أن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً، بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف يلحق به وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى. ✓ شرع المسح إن ثبت ترفيه فيما يغلب لبسه، وليس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه.	✓ قياس الجوارب المجلد على الخف؛ لشدة شبهه بالخف، وعدم جواز المسح على الجواربين إذا لم يكونا مجلدين؛ لأنهما يشبهان النعل ولا يشبهان الخف.

❁ الرأي الراجح

هو ما ذهب إلى جواز المسح على الجوارب إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم؛ فكان إجماعاً.

الجبيرة لغة: العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء.

واصطلاحاً: الجبيرة: ما يداوي الجرح سواء أكان أعوداً أم لرقعة، أم غير ذلك.

حكم المسح على الجبيرة.

✚ يجوز المسح على الجبيرة: إن ترتب على مسح الجرح الذي وقعت عليه ضرر، وإلا اكتفى بمسحه. هذا إذا كان المسح على الجبيرة لا يترتب عليه ضرر.

✚ فإن ترتب عليها الضرر فترك المسح عليها ويقيم؛

✚ مشروعية المسح على الجبيرة:

أما السنة:

■ ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: "كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي: "اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة"، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها.

ثم دل الحديث على جواز المسح على الجبائر ووجوبه؛

■ ما روي عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات،

فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ وإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو يعصب على جرحه ثم يمسح ويغسل سائر جسده.

ثم دل الحديث على جواز المسح على العصائب التي توضع على الجروح.

وأما المعقول:

فإن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجاً وضراً.

✚ الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف:

يفارق المسح على الجبيرة المسح على الخف من خمسة أوجه:

١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها - بخلاف الخف.

٢ - أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛

٣ - أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى، أي من الحدث الأكبر والأصغر.

٤ - أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها،

الفصل الثاني

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

جمهور الفقهاء من المالكية، وهو المشهور والأرجح، والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب.	الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد
إن قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة تجب في كل ركعة	إن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة وليست بفرض - بل الفرض مطلق القراءة، فتستوي الفاتحة وغيرها ولا تتعين ركنا.
الحديث عن عبادة قال عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). لقد فقد نفى النبي صحة الصلاة بغير الفاتحة، الدال على وجوبها - وأنها متعينة لا يجزئ غيرها. قال عليه السلام: (لا تجزئ صلاة إلا أن يقرأ الرجل فيها بأم القرآن)	قال الله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ لقد دلت الآية الكريمة على أن الواجب قراءة أي شيء تيسر من القرآن. الحديث عن أبي هريرة، أن النبي عليه السلام قال لرجل: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن...). لقد أمر النبي الرجل بقراءة ما تيسر من القرآن ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها.

الراجح

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وتعينها؛

لقد فقد روي عن جمع كبير من الصحابة أنهم قالوا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" منهم: عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبي بن كعب وغيرهم، فهؤلاء الصحابة فيهم القدوة، وفيهم الأسوة كلهم يوجبون قراءة الفاتحة في كل ركعة.

البسملة:

البسملة: هي قول القائل (بسم الله الرحمن الرحيم). ومعناها: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء مستعينا به في جميع أموري، طالبا منه العون فإنه القادر على كل شيء.

❦ لا خلاف في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) من القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

❦ موضع البسملة في الصلاة:

المالكية:	الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح
فيه روايات: ❦ الرواية الأولى: لا يقرأ البسملة في المكتوبة ولا في غيرها من السور لا سرا ولا جهرا، وفي النافلة إن شاء قرأ وإن شاء ترك، (المشهور من مذهبه). ❦ الرواية الثانية: أنها تقرأ أول السورة في النوافل ولا تقرأ أول أم القرآن. ❦ الرواية الثالثة: يبدأ القراءة بها في صلاة الفرض والنفل، ولا تترك بحال.	تقرأ في الصلاة بعد الاستعاذة وقبل فاتحة الكتاب

❦ حكم البسملة خارج الصلاة:

❦ فمن العلماء من أوجبها مطلقا، ومنهم من أوجبها عند الذكر، ومنهم من قال باستحباب ذكرها في أول كل قول

❦ اتفقت الأمة على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل.

❦ فإن كان الكتاب ديوان شعر ففيه قولان: (أحدهما) لا يجوز كتابتها، (والثاني) يجوز.

حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة:

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أبو حنيفة، وأحمد	المالكية	الشافعية، وأحمد في رواية أخرى
الإسرار بها - سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية	لا سرا ولا جهرًا - في المكتوبات أن يتخير إن شاء قرأ وإن شاء ترك - في النوافل	لصلاة جهرية - الجهر فيها بالبسملة مع الفاتحة والسورة لصلاة سرية - الإسرار بها
الحديث عن أنس قال: صلى بنا رسول الله فلم يسمعنا قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) صرح الحديث في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.	الحديث عن أنس قال: (كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين). دل الحديث دلالة واضحة على أنهم كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة.	عن ابن عباس قال: "كان النبي يفتتح صلاته (ببسم الله الرحمن الرحيم)". دل الحديث دلالة واضحة ظاهرة على أن رسول الله كان يجهر بالبسملة.

سبب الاختلاف

- اختلافهم في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست منها؟ غيرها إلا في سورة النمل فلا فمن رأى أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من يجهر بها،
- وكذا من عدّها آية مستقلة في أول كل سورة، ومن قال إنّها من أوائل السور، فإنه يجهر بها، مع الفاتحة والسورة.

المناقشة

- الأدلة التي استدلت بها الإمام مالك - لا دلالة فيها على ترك البسملة، وإنما فيها دلالة على أمرين: الأول: ترك الجهر بالبسملة، والثاني: أنهم يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة.
- وليس معناها أنهم كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم.
- فنفقول بصحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر.
- وقال الشوكاني: ليس شيء من الجهر وتركه يقدر في الصلاة بطلان بالإجماع.

حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام:

اتفق الفقهاء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فإن الإمام يحمل عنه القراءة.

أما إذا أدركه قائماً، فهل يقرأ خلفه أو تكفيه قراءة الإمام؟ فللفقهاء ثلاثة أقوال:

الشافعي في الجديد	المالكية - والشافعي في القديم - والحنابلة	الحنفية
يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً - (سرية أو جهرية)	تقرأ إذا كانت الصلاة سرية ولا تقرأ في الجهرية	لا يقرأ المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية
بقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وهذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً.	الأمر بالقراءة في السرية استدلالاً بقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومنع من القراءة خلف الإمام في الجهرية استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا...﴾ فلاستماع والإنصات لا يكون إلا في الجهر.	قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا...﴾. دللت الآية الكريمة على منع القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية. الحديث عن أبي هريرة قال ﷺ (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا). نص الحديث على وجوب الاقتداء بالإمام فيما لم يجهر به، وأنه ينبغي الإنصات للاستماع عند قراءة الإمام في حالة الجهر.

الرأي الراجح

والراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي من وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛

للدلالة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم.

كما أن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم يرون القراءة خلف الإمام، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما.

حكم اقتداء المفترض بالمتنفل:

اختلفت كلمة الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الشافعية، ورواية عن أحمد	الحنفية، ومالك
صح اقتداء المفترض بالمتنفل الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أبصر رجلاً يصلي وحده فقال ﷺ: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) فقوله ﷺ: (ألا رجل...) أي: أليس رجل ممن فرغوا من صلاتهم بالجماعة يتصدق بثواب الجماعة على هذا الرجل الذي فاتته الصلاة مع الإمام، فيصلي معه مقتدياً به فيحصل له أجر الجماعة. ومعنى هذا أن المتصدق قد صلى فرضه، فتكون صلاته مع هذا الرجل نفلاً وصلاة الرجل فرضاً. المعقول: أن الفرض والنفل صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في أحدهما بالمصلي في الأخرى.	لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل الحديث عن أبي هريرة، قال ﷺ: (إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...) ومعنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات. المعقول: أن بناء الناقص على الكامل يجوز، وبناء الكامل على الناقص لا يجوز؛ لأن الضعيف لا يصلح أساساً للقوي، وهنا حال المفترض أقوى من المتنفل فلا تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل.

الرأي الراجح

الراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن تبعهم - من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل أولى بالاعتبار؛

لقوة أدلتهم.

ولأن النهي عن مخالفة الإمام كان ظاهره في الأفعال دون التعرض للنيات.

مشروعية القصر

القصر هو: اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين.

✽ مشروعية القصر:

✽ من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. - والقصر جائز سواء في حالة الخوف أم الأمن.

✽ من السنة:

قال ابن عمر: (صحب رسول الله له في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله).

✽ أما الإجماع:

أجمع أهل العلم على جواز القصر للمسافر - سواء كان السفر واجبا كسفر الحج والجهاد والعمرة، أو مستحبا أو مباحا أو مكروها.

✽ الحكمة من القصر:

١ - هو دفع المشقة والحر الذي يتعرض له المسافر غالبا.

٢ - التيسير على المسافر في أداء حقوق الله تعالى.

٣ - الترغيب في أداء الفرائض - وعدم التنفير من القيام بالواجب.

مسافة القصر:

المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق.

وقد ورد في مسافة القصر أقوال كثيرة. كما يلي:

أهل الظاهر	الأوزاعي	الحنفية	الشافعية والمالكية والحنابلة
أقل قليل السفر وكثيره سواء في جواز القصر. ■	أقله مرحلة يوم - مسيرة ثمانية فراسخ. ■	أقله مسيرة ثلاثة أيام = ٢١ فرسخ على الصحيح. ■	أقل مسافة القصر يومان = مسيرة ١٦ فرسخا. ■

❏ لو قطع المسافر هذه المسافة في أقل من اليوم كما في وسائل المواصلات الحديثة جاز له القصر.

❏ قدر المالكية = أن مسافة القصر = بحوالي ٨٩ كيلو تقريبا. وعند الحنفية = ١١٧ كيلو.

الموضع الذي يقصر منه:

ذهب جمهور الفقهاء - أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها.

حكم قصر الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة على ثلاثة أقوال:

المالكية	الحنفية	الشافعية، والحنابلة. (الجمهور)
القصر سنة مؤكدة، - فإن أتم في السفر فقد أساء - ويُعيد ما دام في الوقت استحباباً	القصر واجب عزيمة، - وأن الركعتان هما تمام صلاة المسافر في كل صلاة رباعية.	القصر جائز - رخصه على سبيل التخيير. - فللمسافر أن يتم ويقصر، والقصر أفضل من الإتمام.
الأثر عن أبي حنظلة قال: (سألت ابن عمر لها عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان سنة النبي) فدل ذلك على أن القصر سنة.	الحديث عن ابن عباس: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة). فقوله: (فرض الله) يدل على الوجوب.	قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾. دل ظاهر الآية على عدم وجوب القصر؛ لأن رفع الجناح يدل على الإباحة. الحديث عن عائشة: (أن النبي كان يتم الصلاة ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء) فدل ذلك على التخيير. <u>المعقول:</u> أن المسافر مخير في القصر والإتمام كما هو مخير في الفطر والصيام.

الراجح

الراجح ما ذهب إليه الجمهور القائل بجواز القصر والإتمام في السفر وأن القصر أفضل.

١- جمعاً بين قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ وبين فعله وقوله لعمر: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)؛ لأن إعراض العبد الفقير عن صدقة ربه يكون منه قبيحاً.

٢- أن جميع رخص السفر شرعت على سبيل التجويز لا على سبيل التعيين كما في الصوم فكذلك الحكم في الصلاة.

٣- أن عائشة لا أتمت في السفر؛ لأنها علمت من قصر النبي لما خير بين القصر والإتمام اختار القصر تيسيراً على أمته،

قضاء سنن الصلاة:

القضاء: إيقاع الصلاة بعد وقتها. حكمه: واجب في الفرائض - على النائم والناسي إجماعاً صفته: على حسب ما كانت الصلاة وقت أدائها من جهر وإسرار وقصر وإتمام.

حكم قضاء سنن الصلاة

اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد، وبعض حنفية	أبو حنيفة، وبعض ملكية، والشافعي في القديم والرواية الثانية عن أحمد.	أحد أقوال الشافعي	بعض أصحاب الرأي، ومالك	ابن حزم
يستحب قضاؤها مطلقاً - سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر.	أنها لا تقضى	يقضى - إن كان مستقل بنفسه - كالعيد. لا يقضى - وبين ما هو تابع لغيره كرواتب.	على التخيير - إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها	يقضى - إن ترك لعذر كنوم أو نسيان. لا يقضى - لغير عذر
ما ثبت بفعله ﷺ أنه قضى بعض السنن كسنة الفجر والظهر والعصر فيقاس غيرها عليها. الحديث عن أبي هريرة قال ﷺ: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس). قد أمر رسول الله من لم يصل ركعتي الفجر مطلقاً أن يصلهما بعد طلوع الشمس. عن عائشة: (أن النبي كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها). <u>المعقول:</u> أن السنن مع الفرائض صلاة مؤقتة بوقت فلم تسقط بفوات الوقت.	<u>المعقول</u> قياساً لها على غير المؤقت، ولأنها صلاة نفل فلم تُقض كصلاة الكسوف والاستسقاء. أجيب: أن صلاة الكسوف والاستسقاء غير راتبة وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض.	فقال إذا كانت السنن مستقلة بنفسها - فإنها تقضى لشبهها بالفرض في الاستقلال. - أما التابع لغيره فلا يقضى استدلالاً بأدلة الفريق الثاني.	لعل حجتهم: أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا فعلها أثيب عليها، وإن تركها فلا إثم عليه.	لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، وهذا يعم الفريضة والنافلة.

والذي أراه أن الإنسان مخير في القضاء بين الفعل والترك؛ لأن السنة المؤكدة يثاب فاعلها ويعاتب تاركها.
وقد ثبت عن رسول الله قضاء بعض الفوائت من الرواتب كركعتي الفجر، وراتبة الظهر فيجب الحرص عليها أسوة برسول الله. - فيستحب الاقتداء برسول الله... والله تعالى أعلم.

التطوعات أحدهما: ما تسن له الجماعة - كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح...
قسمان: الثاني: ما يفعل على الانفراد وهي قسمان: سنة معينة، ونافلة مطلقة.
لله فأمّا المعين فنوعان: سنن مؤكدة، وسنن غير مؤكدة.
لله غير المؤكدة: فهي التي لم يواظب عليها النبي:
لله وهي: - ركعتان أو أربع قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل العشاء.
لله وهي: ١٠ ركعات وقيل ١٢ ركعة - وهي التي واظب عليها النبي مع الفرائض.

الفصل الثالث مختارات من كتاب الصوم والزكاة

اختلاف المطالع:

المقصود به: أنه إذا رأى الهلال ببلد هل يلزم الصوم البلد التي لم ير الهلال فيها أم لكل بلد رؤية؟

اختلف فيها الفقهاء على رأيين:

الإمام مالك وظاهر مذهب حنيفة، الإمام أحمد، وقول للشافعي...	عكرمة والقاسم، وبعض الشافعية: إذا تباعدت البلدان. وبعض أصحاب مالك...
أنه لا عبرة باختلاف المطالع سواء تباعدت البلدان أو تقاربت - فمضى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد التي تنصلح بها الجهات.	أنه لا يلزم أهلا البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم. لأنه يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.
الحديث عن أبي هريرة، قال ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" لأن دل الحديث أن النبي أمر المسلمين بالصوم والفطر برؤية الهلال، وهذا الأمر عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في بلد كان ذلك رؤية للآخرين؛ لأن جميعها متقاربة.	الحديث عَنْ كُرَيْبٍ: - كان ذهب إلى الشام لحاجة وأدرك أول رمضان هنا، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمَلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَحِبَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ.
من القياس: أن البيئة العادلة قد شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان وخصوصا إذا اشتركت هذه البلدان في جزء من الليل، ولا يراعى في ذلك مسافة القصر ولا عدمها.	فدل الحديث على أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام، وأنه لا يلزم العمل برؤية بلد آخر.

❶ فلا خلاف - إذا تقاربت البلدان: كبغداد والكوفة؛ لأنهما كبلد واحدة.

سبب الخلاف

١ - تعارض الأثر والنظر. أما النظر - فهو أن البلاد إذا اختلفت مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لأننا في قياس الأفق الواحد، أما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فلا يجب. وأما الأثر فما روه عن كريب وسياقي.

الرأي المختار

المختار هو: القائل بأنه يلزم على جميع البلدان الإسلامية الصوم برؤية الهلال في بلد أخرى.

لأن عموم الخطاب في قوله ﷺ: (صوموا برؤيته وأفطروا لرؤيته).. - وحرص على وحدة الأمة الإسلامية.

وجوب الكفارة بالإفطار عمدا بالجماع في نهار رمضان:

لا خلاف: في وجوب القضاء والكفارة على من جامع زوجته، أو أجنبية في الفرج فأنزله أو لم ينزل، أو باشرها فيما دون الفرج فأنزله. - في نهار رمضان - متعمدا -

قول للشافعية : لا يجب عليه القضاء؛ لأن الخلل جبر بالكفارة.

وقيل : إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء، وإن كفر بغيره وجب عليه القضاء.

وقال الأوزاعي : إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه، وزعم أن الصومين يتداخلان.

إفطار المرأة عمدا بالجماع في نهار رمضان:

لا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع مثلها مثل الرجل؛ لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة.

وإنما الخلاف في وجوب الكفارة على المرأة على ثلاثة آراء:

رواية ثالثة للشافعية.	رأي للشافعية، والقول الثاني للإمام أحمد...	(الجمهور) الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، والراجح عند الحنابلة
الكفارة تجب على الرجل عنه وعنهما	لا كفارة عليها - تجب على الرجل فقط	وجوب الكفارة على المرأة بالجماع
لأن الأعرابي (في الحديث) سأل النبي عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة، فدل على أن ذلك عنه وعنهما.	أن النبي أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. <u>من المعقول</u> ١- أنه حق مال يختص به الرجل دون المرأة، كالمهر. - أنه لا يجب عليها، لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض ونحوه.	<u>المعقول</u>: أن المرأة هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجب عليها الكفارة كالرجل. أن الكفارة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة، كحد الزنا. أن النص وإن ورد في الرجل؛ لكنه معلل بمعنى يوجد فيهما، وهو إفساد صوم رمضان. جاء في شرح فتح القدير: أن كلمة (من) في قوله: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" تنتظم للذكور والإناث

سبب الخلاف

يرجع اختلاف إلى معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل، إذا كان كلاهما مكلفا.

الرأي المختار:

الراجح هو رأي الجمهور: القائلين بوجوب الكفارة على الرجل والمرأة على حد سواء ما دامت مكنت زوجها من نفسها، وهي غير مكروهة. -لأنه لا فرق بينهما في إقامة الحد، كالزنا والسرقه، فكيف تفرق عنه هنا.

حكم من جامع ناسيا لصومه في نهار رمضان:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء:

للحنفية، والشافعية، وقول لأحمد. (جمهور)	للإمام مالك وبعض الزيدية	ابن الماجشون وأحمد
لا قضاء ولا كفارة	القضاء دون الكفارة - سواء كان فطره بالأكل أو الشرب أو بالجماع.	القضاء والكفارة
ما رواه البخاري قال ﷺ: "إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". لـ دلالة على أن من أكل أو شرب لا قضاء عليه ولا كفارة. لـ وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع؛ للاستواء في الركنية.	القياس: فقد قاسوا ناسي الصوم على ناسي الصلاة، فكما أن الناسي في الصلاة يجب عليه القضاء، فكذا المجمع ناسيا. المعقول: قالوا إن الكفارة لرفع الإثم، وهو مرفوع عن الناس. – ثم إن أقل ما يفعله من جامع في نهار رمضان ناسيا أن يصوم يوما مكانه؛ لحزمة الشهر.	أن النبي الأمر الذي قال: "وقعت على امرأتى" بالكفارة ولم يسأله عن العمد، ولو افترق الحال. القياس: أن الصوم عبادة تحرم الوطء، فاستوى فيها عمده وسهوه.

سبب الخلاف

يرجع سبب الخلاف في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس.

لـ وأما القياس - فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء.

لـ وأما الأثر المعارض بظاهرة لهذا القياس - فهو الحديث عن أبي هريرة، قال ﷺ: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)

الرأي الراجح:

أن المختار هو رأي الجمهور القائلين بأن من جامع ناسيا لا كفارة عليه ولا قضاء.

حكم الإفطار بغير الجماع من الأكل والشرب:

اتفق الفقهاء على وجوب القضاء على من أفطر بالأكل والشرب متعمداً في نهار رمضان.

واختلفوا في وجوب الكفارة على رأيين:

أبو حنيفة، ومالك، والثوري.	الإمام الشافعي، وظاهر مذهب أحمد، وأهل الظاهر
وجبت الكفارة - على من أفطر في أداء رمضان - فأكل أو شرب غذاءً أو دواءً، طائعاً أو متعمداً، بغير خطأ، ولا إكراه، ولا نسيان.	وجب القضاء فقط - على من أفطر متعمداً. - الكفارة تلزم لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان متعمداً فقط.
الحديث عن مجاهد، عن النبي: " أنه أمر الذي أفطر في شهر رمضان بكفارة الظهار ". الحديث عن أبي هريرة: أن رسول الله أمر رجلاً أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكيناً. دل الحديثان على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع.	المعقول: أن الأصل عدم الكفارة، إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يجب فيما سواه

سبب الخلاف

اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع:

فمن رأى أن شبههما فيه واحد، وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحد.
- ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقاباً؛ لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره.

الرأي الراجح:

الراجح - هو رأي الإمام الشافعي وأحمد أن من أفطر متعمداً في نهار رمضان فإن عليه القضاء دون الكفارة؛

لأن الكفارة إنما وردت فيمن جامع زوجته لا فيمن أفطر متعمداً.

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة كثيرة، أربعة منها هي:

١. زكاة الأنعام (الإبل - البقر - الغنم).
٢. زكاة النقدين (الذهب والفضة).
٣. زكاة عروض للتجارة.
٤. زكاة الزروع والثمار.

🌟 زكاة الأنعام:

الأنعام: جمع نعم، والنعم المال السائم، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. - وقال عياض: النعم هي الإبل خاصة، فإذا قيل الأنعام دخلت في البقر والغنم.

✳️ شروط وجوب الزكاة في الأنعام أربعة:

- ١ - بلوغ النصاب
- ٢ - أن يحول عليها الحول (أي عام قمري).
- ٣ - أن تكون سالمة.
- ٤ - ألا تكون عاملة - وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع.

السائمة لغة: الراعية وفي المعجم الوجيز السائمة:- كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلق.
اصطلاحاً: المكتفية بالرعي في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن.

✳️ أدلة مشروعية الزكاة فيها:

- من السنة:
- الحديث عَنْ بَنِي حَكِيمٍ، قَالَ ﷺ: (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَائِمِهَا...)
- الحديث عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ كِتَابًا: (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً: شَاةٌ).
- أما الاجماع: - فقد أجمعت الأمة على مشروعية الزكاة في المواشي السائمة، ولم يخالف أحد فيها.

-انتهى، والحمد لله-

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح مع التمييز... آمين اللهم آمين.

٢	التطهير بالدباغ:
٤	طهارة المني:
٥	مسح الرأس:
٦	الترتيب:
٧	التدليك:
٨	نواقض الوضوء:
٩	حكم لمس المرأة:
١١	حكم نقض الوضوء بمس فرج الأدمي:
١٣	القهقهة في الصلاة:
١٤	نقض الوضوء بالنوم:
١٦	أكل لحم الإبل:
١٧	في حقيقة التيمم:
١٨	هل التيمم مبيح أم رافع؟:
١٩	ما يستباح بالتيمم من الصلاة:
٢٠	حكم المسح على الجوب:
٢١	حكم المسح على الجبيرة:
٢٢	الفصل الثاني:
٢٢	حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:
٢٣	البسملة:
٢٤	حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة:
٢٥	حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام:
٢٦	حكم اقتداء المفترض بالمتنفل:
٢٧	مشروعية القصر:
٢٧	مسافة القصر:
٢٨	الموضع الذي يقصر منه:
٢٩	قضاء سنن الصلاة:
٣١	اختلاف المطالع:
٣٢	وجوب الكفارة بالإفطار عمدا بالجماع في نهار رمضان:
٣٢	إفطار المرأة عمدا بالجماع في نهار رمضان:
٣٣	حكم من جامع ناسيا لصومه في نهار رمضان:
٣٤	حكم الإفطار بغير الجماع من الأكل والشرب:
٣٥	الأموال التي تحب فيها الزكاة:

